رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٧٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٧٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٧هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - طلب عاجل - وقف تنفيذ قرار - عزل مجلس جمعية - تعذر تدارك الضرر - قيام ركني الجدية والاستعجال - الاعتراض على الحكم العاجل لا يوقف تنفيذه.

مطالبة المدعي بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن عزل مجلس جمعية - وقف تنفيذ القرار منوط بتوفر ركني الجدية والاستعجال - عزل مجلس الجمعية يرتب آثار نفسية واجتماعية يتعذر تداركها؛ مما يتحقق معه ركن الاستعجال - قيام الطلب العاجل على أسبابٍ جدية يترجّح معها إلغاء القرار؛ مما يتحقق معه ركن الجدية - أثر ذلك: وقف تنفيذ القرار.

مستند الحكم

- المادة (٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.

الوَقَائِع

تُجمل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٩هـ ذكر فيها: أن موكله يعمل رئيساً لجمعية (...) وقد انتخب من قبل المدعى عليها، ومن ثم قامت المدعى عليها بإصدار قرارها رقم (٣٥٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٨هـ بعزل مجلس جمعية (...) بجازان مخالفة بذلك ما نصت عليه اللوائح والأنظمة استناداً للمادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث إن القرار يشتمل عدة مخالفات، منها: أ-المخالفة للمادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في فقرته الأولى، حيث قررت المادة أن قرار العزل يجب أن يصدر من المجلس واستثناءً يحق للوزير إصدار قرار العزل. ب-تتمثل المخالفة الثانية في عدم تسبيب القرار وتوضيح المخالفة التي بناءً عليها صدر القرار بحل مجلس الإدارة، مفيداً بأن هناك عُهداً ماليةً بما يقارب (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، وأنهم قد خاطبوا مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بإمهال المجلس لمدة (١٤) يوماً ليتم الحصر والجرد والتجهيز للاستلام والتسليم لمجلس الإدارة الجديد، إلا أنه قوبل طلبهم هذا بالرفض؛ وعليه فيتحقق هنا ركن الاستعجال لترتبه بأمور مالية تحتاج إلى جرد وحصر وعمل قوائم مالية من قبل محاسبين معتمدين، وختم صحيفة دعواه بطلب وقف تنفيذ قرار المدعى عليها رقم (٣٥٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٨هـ بصفة عاجلة.

وفي موضوع الدعوى بإلغاء قرار المدعى عليها آنف الذكر. وبعد قيدها قضيةً إداريةً وإحالتها لهذه الدائرة، حُددت جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في الطلب العاجل، والذي تبين فيه عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق ودراسة الطلب وبعد التأمل والمداولة أصدرت بشأنه حكمها الآتي.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء ووقف القرار رقم (٣٥٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٨هـ، والمتعلق بعزل مجلس جمعية (...)؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على اختصاص نظر المحاكم الإدارية في: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة"، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آنف الذكر والتي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى، فبما أن القرار محل طلب الإلغاء والإيقاف

كان بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٨هـ، وتقدم المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٩هـ؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون مقبولةً. وعن موضوع الطلب العاجل، وبما أن المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ نصَّت على أنه: "لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها"، ولما كان من المعلوم فقهاً وقضاءً أنه يشرط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين هما: الجدية: بأن تظهر من أوراق الدعوى قيام طلب المدعي على أسباب يُرجحُ معها إلغاء القرار. وركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج لا يمكن تداركها. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، وبما أن عزل مجلس الجمعية يترتب عليه آثارٌ نفسية واجتماعية يتعذر تداركها؛ مما يتحقق معه ركن الاستعجال. وبما أنه تبين للدائرة من بادئ النظر في الأوراق أن المدعي يقيم دعواه على أسبابٍ جدية حيث يترجّح إلغاء القرار محل المطالبة، إذ لم يثبت للدائرة المسوغ النظامي لهذا القرار. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى وقف تنفيذ قرار المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن الاعتراض على هذا الحكم لا يوقف تنفيذه بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرةً وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري في البند (أولاً) من محضر الجلسة رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ، حيث نصت على ما يلي: "يجوز الاعتراض على

الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها".

لذلك حكمت الدائرة: في الطلب العاجل المقدم في الدعوى رقم (٣٧٩/١١/ق) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) بوقف تنفيذ قرار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان رقم (٣٥٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.